

7000879-70.2015.8.26.0224

Classe: Restauração de Autos Criminal

Assunto: Aberto

Magistrado: Rogerio Alcazar

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... de 26 dias-multa, pela prática de roubo majorado (fls. 27/31).

No vertente caso, fora reconhecida a continuidade delitiva pela prática do crime de roubo, com acréscimo de 1/6 da pena (fls.28). Assim, incide o artigo 119 do Código Penal, o qual preceitua que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

7000879-70.2015.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

7000879-70.2015.8.26.0224

Classe - Assunto

Restauração de Autos Criminal - Aberto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE SANTOS DA PENHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogerio Alcazar

Vistos.

1. Alcançado o término de cumprimento de pena, impõe-se a declaração de extinção da pena privativa de liberdade.

Isto posto, JULGO extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, relativa ao processo nº 0108207-55.2015.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, pelo cumprimento.

Fica dispensada a expedição de alvará de soltura, conforme Parecer CG nº 681/2018-J.

2. Com efeito, verifico que o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática de roubo majorado (fls. 27/31).

No vertente caso, fora reconhecida a continuidade delitiva pela prática do crime de roubo, com acréscimo de 1/6 da pena (fls.28). Assim, incide o artigo 119 do Código Penal, o qual preceitua que, no caso de concurso de crimes, a extinção da

punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Deste modo, a pena a ser considerada é a fixada na r. sentença condenatória antes da incidência do aumento pela continuidade delitiva (05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa).

Nos termos dos artigos 109, inciso III e 114, II, ambos do Código Penal, a prescrição da pena de multa se daria em doze anos, considerando o prazo prescricional da pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente com esta.

Consoante alteração promovida com o advento da Lei 13.964/19 na redação do artigo 51 do Código Penal, verifica-se que, embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, a conversão dela em dívida de valor não lhe retira o caráter penal, já que atribuído pela própria Constituição Federal, no art. 5º, XLVI, "c".

Logo, deve prevalecer a regra geral que estabelece a natureza penal da multa, cujos lapsos prescricionais encontram-se previstos no artigo 109 do Código Penal.

Na hipótese, o apenado cumpriu sua pena privativa de liberdade em 18/01/2021 (fls. 139).

Ademais, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 18/02/2015 (fls. 32), sendo este o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, a despeito de o STF, no ARE 848107 RG, decidir pela existência de repercussão geral em relação ao tema: "Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes."; ainda, não julgado pela Suprema Corte.

Logo, ausentes outros marcos suspensivos ou interruptivos e considerando o termo inicial fixado (18/02/2015) e que o apenado não quitou a multa mencionada até a presente data, conclui-se que o prazo prescricional não transcorreu.

Por tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de multa nos termos dos artigos 109, inciso II, 114, II, 119 e 117, inciso V, todos do Código Penal.

3. Por outro lado, ressalto que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese referente ao Tema nº 931 dos recursos repetitivos, fixando o seguinte entendimento: "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

Como destacado pelo Min. Rogerio Schietti Cruz em seu voto, "o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988)". De fato, a insolvência da sanção pecuniária pelo sentenciado em situação de hipossuficiência econômica - ao obstaculizar a extinção do processo de execução - impede a expedição da certidão negativa indispensável para a regularização dos seus documentos pessoais e, entre outras consequências diretas, veda-lhe o acesso a programas assistenciais e a entrada no mercado formal de trabalho.

3. Na hipótese presente, tratando-se de sentenciado assistido pela Defensoria Pública, há de se presumir sua hipossuficiência, dispensando-se a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa – até porque excessivamente difícil e por vezes impossível a prova de fato negativo.

Trata-se, evidentemente, de presunção relativa que poderá ser afastada pelo Ministério Público em ação autônoma de execução, caso disponha de elementos probatórios aptos a demonstrar que o apenado possui condições financeiras de arcar com a sanção pecuniária imposta.

Como vem decidindo o Tribunal de Justiça de São Paulo em situações assemelhadas, “diante da presunção de hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta ilidida nos autos, encontra-se autorizado o reconhecimento do fim da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e sem prejuízo da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios próprios” (TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0018023-36.2021.8.26.0041, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 10.1.2022).

Em face do quanto exposto, ainda que pendente de pagamento, julgo extinta a punibilidade do sentenciado em relação à pena de multa que lhe foi imposta no processo criminal acima referido, ressalvada expressamente a possibilidade de sua futura execução pelo Ministério Público em autos próprios perante a Vara das Execuções Criminais competente ou, supletivamente, pela Procuradoria Geral do Estado junto à Vara das Execuções Fiscais, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3.150/DF e a disciplina constante do art. 538-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, com a redação dada pelo Provimento CGJ nº 4/2020.

4. Transitada esta em julgado, encaminhe-se cópia à Vara de origem, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRGD, que servirá de ofício para todos os fins. Após, efetuadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA